

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, as Partes:

PHILOS INTERNATIONAL LIMITED, estabelecida e incorporada de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, com escritório registrado em Tortola Pier Park, Prédio 1, Segundo Andar, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, doravante denominada “**MUTUANTE**”.

HMA LATAM INVESTMENTS LLC, estabelecida e incorporada sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos, com escritório registrado em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Condado de Sussex, Estados Unidos, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada “**MUTUÁRIA**”.

MUTUANTE e **MUTUÁRIA** doravante denominados, em conjunto, como “Partes” e, indistintamente, como “Parte”, tem entre si, justo e contratado o seguinte:

Resolvem, na melhor forma de direito, firmar o presente Instrumento Particular de Mútuo (“**Contrato**”), com base no Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis à espécie, que se regerá pelas seguintes disposições, mutuamente acordadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objeto

1.1. O presente Contrato tem como objeto formalizar o empréstimo, na modalidade de mútuo, pelo **MUTUANTE** à **MUTUÁRIA**, do valor total de **US\$ 4.000,00 (quatro mil dólares)** (“**Valor do Mútuo**”).

1.2. O valor supramencionado será disponibilizado pelo **MUTUANTE** à **MUTUÁRIA**, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (“**TED**”), para a conta corrente de titularidade da **MUTUÁRIA** até o dia 27 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA Do Prazo de Pagamento do Valor do Mútuo

PRIVATE LOAN INSTRUMENT

By this private instrument signed between them, the Parties:

PHILOS INTERNATIONAL LIMITED, incorporated under the laws of British Virgin Islands, with registered office at Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereinafter referred to as “**LENDER**”.

HMA LATAM INVESTMENTS LLC, incorporated under the laws of the State of Delaware, United States, with its registered office at 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Sussex County, United States, in this act represented in the form of its Bylaws, hereinafter referred to as “**BORROWER**”.

LENDER and **BORROWER**, hereinafter referred to jointly as “Parties” and, without distinction, as “Party”, have between them, fair and contracted the following:

They resolve, in the best form of law, to sign this Private Mutual Instrument (“**Contract**”), based on the Brazilian Civil Code and other legislation applicable to the species, which will be governed by the following mutually agreed provisions:

CLAUSE ONE Of the object

1.1. The purpose of this Agreement is to formalize the loan, in the form of a loan, by the **LENDER** to the **BORROWER**, of the total amount of **US\$ 4,000.00 (four thousand dollars)** (“**Loan Value**”).

1.2. The aforementioned amount will be made available by the **LENDER** to the **BORROWER**, through an Available Electronic Transfer (“**TED**”), to the current account held by the **BORROWER** until February 27th, 2024.

CLAUSE TWO The Loan Amount Payment Deadline

2.1. O Valor total do Mútuo, deverá ser pago, pela **MUTUÁRIA** ao **MUTUANTE**, em até 5 (cinco) anos da data de assinatura do presente Contrato, com um ano de carência no pagamento, em parcelas mensais iguais devidamente atualizadas e corrigidas pela Euro Short-term Rate (€STR), da data da disponibilização do mútuo.

2.1.1. O pagamento deverá ser realizado pela **MUTUARIA** na conta corrente de titularidade do **MUTUANTE** a ser informada por ele oportunamente.

2.1.2. O pagamento da quantia devida pela **MUTUÁRIA** ao **MUTUANTE** deverá ser liquidado em moeda corrente nacional, isento de qualquer dedução oriunda de quaisquer impostos, taxas, contribuições ou encargos, presentes ou que venham a ser instituídos ou cobrados no futuro, que serão sempre de responsabilidade exclusiva da **MUTUÁRIA**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Vigência

3.1. As partes convencionam que o presente Contrato vigorará a contar da assinatura do presente instrumento e até o integral cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **MUTUÁRIA**, que se dará pela quitação da dívida do Valor do Mútuo pela **MUTUÁRIA**.

CLÁUSULA QUARTA

Quitação do Contrato

4.1. Considerar-se-á quitado o presente instrumento mediante recibo de quitação do **MUTUANTE** ou com o comprovante do efetivo crédito do Valor do Mútuo, na conta do **MUTUANTE**, devidamente corrigido, na forma estabelecida na cláusula 2.1 acima. No caso de pagamento por emissão de cheque pela **MUTUÁRIA**, a quitação efetivar-se-á com a satisfatória compensação do cheque respectivo.

CLÁUSULA QUINTA

Quitação Antecipada

5.1. As partes, convencionam a possibilidade de antecipação total do pagamento do empréstimo pela **MUTUÁRIA**, independentemente de quaisquer autorizações do **MUTUANTE**

2.1. The total amount of the Loan must be paid, by the **BORROWER** to the **LENDER**, within 5 (five) years from the date of signature of this Agreement, with a one-year grace period for payment, in equal monthly installments duly updated and corrected by the Euro Short-term Rate (€STR), from the date the loan is made available.

2.1.1. Payment must be made by the **BORROWER** into the current account held by the **LENDER**, to be informed by the **LENDER in due course**.

2.1.2. Payment of the amount owed by the **BORROWER** to the **LENDER** must be settled in national currency, exempt from any deduction arising from any taxes, fees, contributions or charges, present or that may be instituted or charged in the future, which will always be the sole responsibility of the **BORROWER**.

THIRD CLAUSE

Validity

3.1. The parties agree that this Agreement will be in force from the signing of this instrument and until the full fulfillment of all obligations assumed by the **BORROWER**, which will occur upon the discharge of the debt of the Loan Value by the **BORROWER**.

CLAUSE FOUR

Contract Discharge

4.1. This instrument will be considered settled upon receipt of payment from the **LENDER** or with proof of the effective credit of the Loan Value, in the **LENDER 's account**, duly corrected, in the form established in clause 2.1 above. In the event of payment by issuing a check by the **BORROWER**, payment will be made upon satisfactory clearing of the respective check.

CLAUSE FIVE

Early Payment

5.1. The parties, from now on, agree on the possibility of full advance payment of the loan amount by the **BORROWER**, regardless of any authorizations from the **LENDER**.

CLÁUSULA SEXTA

Disposições Gerais

6.1. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, e vinculará não só as Partes, mas também seus herdeiros ou sucessores, que assumirão suas obrigações.

6.2. Qualquer tolerância das Partes, em relação ao inadimplemento da outra, será sempre considerada mera liberalidade, não podendo ser interpretada como modificação, alteração ou aditamento ao aqui contratado.

6.3. Qualquer alteração ao presente Contrato somente terá validade se efetuada por escrito e mediante consenso entre as Partes.

6.4. Este Contrato será regido por e interpretado em conformidade com a legislação brasileira.

6.5. O presente instrumento tem força de título executivo extrajudicial, uma vez que à dívida ora reconhecida e assumida pela **MUTUÁRIA** como líquida, certa e exigível, aplica-se o disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro.

6.6. As Partes reconhecem que, no caso de violação de qualquer disposição do presente Contrato, a Parte prejudicada poderá buscar, nos termos do Código de Processo Civil Brasileiro, a execução específica de tal obrigação. Para os fins de direito, as Partes reconhecem que este Contrato constitui título executivo extrajudicial.

6.7. O presente instrumento não poderá ser cedido à terceiros, exceto mediante aprovação formal da outra Parte.

6.8. As cláusulas deste contrato são estritamente confidenciais. Nenhuma das partes pode prestar informações a terceiros do seu conteúdo ou das transações com base nele realizadas sem o prévio consentimento por escrito da outra parte, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.

6.9. As Partes mencionadas no preâmbulo deste Contrato declaram e garantem, reciprocamente, que têm poderes para celebrar o presente

SIXTH CLAUSE

General Provisions

6.1. This contract is signed irrevocably and irreversibly, and will bind not only the Parties, but also their heirs or successors, who will assume the obligations arising from it.

6.2. Any tolerance by the Parties, in relation to the other's default, will always be considered mere liberality and cannot be interpreted as a modification, alteration or addition to what is contracted herein.

6.3. Any change to this Agreement will only be valid if made in writing and by consensus between the Parties.

6.4. This Agreement will be governed by and interpreted in accordance with Brazilian law.

6.5. This instrument has the force of an extrajudicial executive title, since the provisions of article 784, item III, of the Brazilian Code of Civil Procedure apply to the debt now recognized and assumed by the **BORROWER** as liquid, certain and demandable.

6.6. The Parties acknowledge that, in the event of violation of any provision of this Agreement, the injured Party may seek, under the terms of the Brazilian Civil Procedure Code, specific execution of such obligation. For legal purposes, the Parties recognize that this Agreement constitutes an extrajudicial enforceable title.

6.7. This instrument may not be assigned to third parties, except upon formal approval by the other Party.

6.8. The clauses of this contract are strictly confidential. Neither party may provide information to third parties about its content or transactions based on it without the prior written consent of the other party, under penalty of taking appropriate legal action.

6.9. The Parties mentioned in the preamble of this Agreement declare and guarantee, reciprocally, that they have the powers to enter into this agreement, further guaranteeing that their compliance does not violate applicable legal provisions, nor contravene any statutory contrato, garantindo ainda que seu cumprimento

não infringe disposições legais aplicáveis, tampouco contrariam quaisquer disposições estatutárias, respondendo integralmente por quaisquer equívocos ou incertezas na prestação das informações necessárias e relevantes à sua celebração.

6.10. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir no presente instrumento renunciando as Partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em (02) duas vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

provisions, fully responding for any mistakes or uncertainties in the provision of information necessary and relevant to its celebration.

6.10. The jurisdiction of the District of São Paulo/SP is hereby elected to resolve any doubts that may arise in this instrument, with the Parties renouncing any other, however privileged it may be.

And because they are fair and contracted, they sign this in (02) two copies of equal content and form, in the presence of 02 (two) witnesses.



Road Town, Tortola, British Virgin Islands, February 27th, 2024.



PHILOS INTERNATIONAL LIMITED
LENDER

HMA LATAM INVESTMENTS LLC
BORROWER

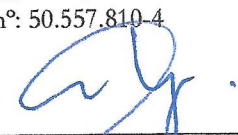
WITNESSES:

1) 

Name: Victor Garcia Morkoski

ID document type: Registro Geral – RG – SSP/SP

ID document n°: 50.557.810-4

2) 

Name: Cesar L M Zarza

ID document type: Registro Geral – RG – SSP/SP

ID document n°: 22.928.526-0